

Nr. 160 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. München, 29. Oktober 1937

R 43 II/1264a, Bl. 159–160 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Eilt sehr!

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934. Kabinettsvorlage des Herrn Reichsministers der Justiz vom 14. 10. 1937². Reichsministerialsache Rk. 16200 B.

Mit Rücksicht darauf, daß, wie die Vorlage sagt, der Führer und Reichskanzler dem Minister sein Einverständnis mit der Einbringung des Entwurfs im Kabinett erklärt hat³, sehe ich davon ab, dem Entwurf zu widersprechen. Ich halte es aber für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die Neufassung im § 2, I⁴ die Anwendung des Gesetzes schwierig macht.

Einmal: Das Verhältnis von § 1 zu § 2, I n[euer] F[assung]! § 1 ist die schwerere Norm, weil er die 3 Monate-Mindeststrafe im Falle öffentlicher Begehung vorsieht⁵. Folge: Die öffentliche Tatsachenbehauptung über leitende Persönlichkeiten wird nur dann – von der Anordnung des Ministers abhängig⁶ – aus § 2, I n. F. verfolgt, wenn dem Täter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder aber die Unwahrheit nicht nachgewiesen werden kann, man aber damit rechnet, daß umgekehrt er nicht in der Lage sein werde, den Wahrheitsbeweis zu erbringen.

Darüber aber, ob die Strafverfolgungsbehörde eine Tatsache für wahr oder für nicht wahr hält, sollte, scheint mir, nach außen niemals etwas erhellen!

Zum andern: Will man die *Gefährdung* ahnden, so *darf* es keinen Unterschied machen, ob die Behauptung wahr ist oder nicht. Denn eben darin, daß der Täter sich nicht scheut, öffentlich und unter Umständen, welche eine Erschütterung des Vertrauens des Volkes befürchten lassen, die Tatsachenbehauptung aufzustellen, liegt der Vorwurf.

Statt dessen gebietet der Entwurf den Freispruch, im Falle dem Täter gelingt, für seine Behauptung den Wahrheitsbeweis zu erbringen. Nur wenn die Äußerungen den höchsten Grad der Beleidigungsabsicht: Gehässigkeit erkennen lassen, ergibt sich eine Bestrafungsmöglichkeit aus § 2, II⁷.

Hiermit vermindert das Gesetz den Schutz, welchen das Beleidigungsverfahren den angegriffenen Persönlichkeiten zuteil werden ließe.

Gelingt der Wahrheitsbeweis aber nicht, so sollen jene Momente, welchen § 193 [StGB]⁸ im Beleidigungsverfahren Rechnung zu tragen geböte, außer Betracht bleiben müssen!

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12303; I 2, Reg. Nr. 22606.

² Dok. Nr. 151.

³ Ebd. Anm. 1.

⁴ Wortlaut s. ebd. Anm. 6.

⁵ Beantragte Neufassung s. ebd. Anm. 9.

⁶ Ein Vergehen nach § 2 HeimtückeG wurde gemäß neuem § 2 (4) – identisch mit § 2 (3) gelt. Fassung – nur auf Anordnung des RJuM verfolgt.

⁷ Wortlaut s. Dok. Nr. 151 Anm. 8.

⁸ S. ebd. Anm. 5.

Endlich: Schon heute leidet die Anwendung des Gesetzes⁹ darunter, daß § 1 gegenüber dem § 2 die schwerere Strafnorm ist: Rechnet die Strafverfolgungsbehörde mit der Wahrheit einer gehässig vorgebrachten Tatsachenbehauptung, so kann Verfolgung aus § 2 nicht angeordnet werden, ohne daß der Rückschluß entsteht, es müsse an der Behauptung doch etwas sein. Denn § 1 ist das schwerer bedrohte Vergehen, und ohne Not kann aus der leichteren Norm nicht verfolgt werden. Der Entwurf läßt diese Schwierigkeit bestehen. Er mehrt die Mühe noch, indem er für § 2, I und § 2, II den gleichen Strafraumen vorsieht. Während die Abstandnahme von Verfolgung aus § 1 sich daraus erklären mag, daß die Strafverfolgungsbehörde den subjektiven Tatbestand (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) nicht für gegeben erachtet, bleibt nur die *eine* Erklärung: Der Minister rechnet mit der Erbringung des Wahrheitsbeweises!, wenn eine Tatsachenbehauptung über leitende Persönlichkeiten aus § 2, II statt aus § 2, 1 verfolgt wird.

Werden in §2, I n. F. die Worte „wenn diese Tatsache nicht erweislich wahr ist“ gestrichen und erfährt der Strafraumen eine Änderung dahin, daß § 2, II zur schwerst bedrohten Norm wird, während § 1 die mildeste und § 2, I eine zwischen § 1 und § 2, II liegende Strafdrohung erhält, so könnte das Gesetz die Gefährdung bestrafen, ohne daß Rückschlüsse begründet werden. Ich frage mich, ob eine solche Norm politisch geboten ist.

Daß § 2, I n. F. bedenklich ist, auch wenn die Rückschlußmöglichkeit durch entsprechende Änderung der Strafraumen gemindert wird, steht außer Frage. Ein Reaktionär braucht es nur darauf abgesehen zu haben, den Minister in Verlegenheit zu setzen, er wird dann wahre Tatsachen ohne gehässigen Unterton, ohne zu hetzen und ohne daß ihm niedrige Gesinnung vorgeworfen werden kann, laut verkünden. Der Minister antwortet mit Nicht-Verfolgung (oder, wenn er es wagt, die Wahrheit abzustreiten, mit Verwarnung). Allem Volk wird klar: Der Reaktionär hat Recht.

Ich möchte glauben, daß wir, [um] die Sauberkeit der Staatsführung zu gewährleisten, auf das Druckmittel einer jedwedem freistehenden Anklage vor aller Welt nicht angewiesen sind und daß wir vielleicht doch besser tun, einen erklärten Staatsfeind einmal unverfolgt zu lassen, als um der Möglichkeit seiner Verfolgung willen die Gefahren in Kauf zu nehmen, welche mit der Anheimgabe des Wahrheitsbeweises an jedermann sich auftun¹⁰.

Dem Herrn Reichsminister der Justiz übersende ich eine Abschrift dieses Schreibens.

Heil Hitler

I. V.

M. Bormann

⁹ Zum Vorgehen der Staatsanwaltschaften und zur Urteilspraxis der Sondergerichte in Heimtückesachen s. Näheres bei DÖRNER, „Heimtücke“, S. 120–183.

¹⁰ Aus einer gegensätzl. Position widersprach auch der RKiM der KabVorl. am 25. 10. 1937, indem er befand, „daß auch der neue Entwurf *keine Gewähr* für die Erfassung aller wirklich strafwürdigen Fälle bietet“: Eine Verurteilung dürfe nicht länger vom Nachweis eines sich auf *alle* Tatbestandsmerkmale beziehenden Vorsatzes einschließl. des Bewußtseins, daß die wiedergegebene Behauptung unwahr oder grob entstellt sei, abhängig sein; R 43 II/1264a, Bl. 155. Als konkrete Anlässe für diese Forderung verwies Kerrl in einem weiteren Schreiben vom 26. 11. 1937 (ebd. Bl. 166f.) auf die Fälle des evang. Pfarrers Martin Niemöller und des Superintendenten Otto Dibelius: Letzterer war entgegen dem Antrag des StA (6 Mon. Gefängnis) freigesprochen worden, das Verfahren gegen Niemöller schwebte noch: s. Rob. STUPPERICH, Otto Dibelius. Ein evang. Bischof im Umbruch der Zeiten, Göttingen 1989, S. 275–287; Jürgen SCHMIDT, Martin Niemöller im Kirchenkampf, Hamburg 1971, S. 433–447; DIERKER, Glaubenskrieger, S. 398–402; K. MEIER, Kreuz und Hakenkreuz, S. 136–138. Der RKrM seinerseits verlangte die Aufnahme des gesamten Soldatenstandes unter den schützenswerten Personenkreis, was wiederum der RIM ablehnte – es sei denn, der gleiche Schutz werde auch der Beamtenschaft, der Polizei und dem RAD zuteil; R 43 II/1264a, Bl. 163–165. Ein substantiierter Widerspruch gegen die Vorlage kam schließlich noch von RM Frank: Dok. Nr. 162.

Zitierhinweis

Nr. 160 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. München, 29. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d160>